

עין משפט
נר מצוה

עג א מיי פט"ז מהל' חסות הל"ז טוש"ע אה"ע סי' קא סעי' יד: עד ב מיי פ"כ שם הל' ג סמג לאוין עא טוש"ע שם סי' קיג סעי' א':

»

תוספות רי"ד

יחיב ר"י קמיה דר"ה ויחיב ר"ה וקאמר כשם שאין (הבעל יורש) [הבנים יורשין] כתובת בג"ד אלא מן הקרקע כך אין הבנות נחונות אלא מן הקרקע:

נ:

יְתִיב רב יוסף קמיה דרב המנונא. משמע דרב יוסף היה קטן מרב המנונא וצפ"ק דקידושין (דף כה. וסס) משמע דרב המנונא תלמידו של רב חסדא היה גבי סבי דמיימא דלא אמו לפירקיה דרב חסדא אמר ליה לרב המנונא זיל זנעינהו ורב יוסף חזירו של רב חסדא היה אלא ז"ל דתרי רב המנונא הווי':

וּמֵאִי עָיִיב מַעֲלִיִּיא דאב. לקמן

צפרק מליאת האשה (דף סח.) פרי"ח דהא דאמר שמואל שמין בצב לא ליפות כח הבת ויתן לה יותר מעשור נכסים אס האב היה וותן אלא לגרוע כמה ויתן לה פחות מעשור נכסים אס אלו יודעין שהוא עזרן דלא מזינו שומא לעלייא אלא לגריעותא כדאמר' צפ' מליאת האשה (ג"ג סס) מעשה ונתן לה רבי עד שנים עשר צנכסים ולקמן (דף נב:) נמי משמע דדוקא עד עישור נכסים שרו רבנן אבל טפי איכא עבזרי אסנתא דפריך מי איכא מידי דרחמנא אמר צרא לירות צרתא לא תירות ומתקני רבנן כו' ומסיק עד כמה משמע עד כמה שרו רבנן אע"ג דדמי לעבזרי אסנתא עד עישור נכסים ומיהו הכא משמע עלויא דאב דשמואל לעלייא קאמר ויש לומר דלענין מטלטלי דוקא הוי לעלייא דכיון דשמין צדעת האב גביא נמי ממטלטלי אבל לענין כמה צדעת האב יתן הוי לגריעותא שלא להוסיף על עישור אלא לפחות וא"ת צדפרק מליאת האשה (ג"ג סס) תנן רבי יהודה אומר אס השיא בת הראשונה יתן לשניה כדרך שנתן לראשונה משמע אפילו נתן לראשונה יותר מעישור נכסים מדקא מהדרי ליה רבנן פעמים שאדם עשיר והעמי פירוש עשיר צדעת והעמי צדעת ולא יתן לזאת כמו שנתן לראשונה אלא שמין את הנכסים ועישור נכסים יתנו ולא יותר ושמואל דאמר שמין בצב כר"י סבירא ליה ואור"י דלעולם לא קאמר רבי יהודה יתן לשניה כדרך שנתן לראשונה אלא דווקא כשנתן לראשונה עישור נכסים או פחות ורבנן מהדרו ליה דאין ללכת אחר דעתו הראשונה כיון שדעת

האדם משתנה הילכך לעולם יתנו עישור נכסים ויש להציא ראייה דרבי אית ליה צהדיא כר"י צפרק מליאת האשה (סס) וקאמר רבי צהדיא שמעתתא דפרנסא טרפא ממשעבדי ולא מזונות לפי שמוזנות אינן קצוצים כדאמרינן צהניקין (גיטין דף נא. וסס) ופרנסא מיקץ קיינא כדאמר התם ואס איתא דלהוסיף על עישור נכסים נמי שמין בצב אס כן פרנסא נמי אינה קצוצה אבל אס אין שמין אלא לפחות מעישור נכסים ניחא אע"פ שאין לה קצצה למטה כיון דלמעלה מיהא יש לה קצצה יכולין הלקוחות ליחר ולהניח מבני

חרי כדי עישור נכסים ומיהו אין ראייה דאס כן מהאי טעמא נמי יש קצצה למוזנות כשעבדו האחים דהא יש קצצה למעלה עד צגר ואין לומר דהתם איכא למימר שמה תלקה ותצטרך רפואה ואמרינן צפרקין" דרפואה שאין לה קצצה היא בכלל מוזנות דהא חשיב צהניקין (ג"י סס) פסק לזון ה' שנים בת אשתו יש לה קצצה דקתני והיא ניזונת מנכסים משועבדים אלא ודאי אע"פ שקצוצים למעלה עד צגר כיון שאין קצוצין למטה דאפשר שנתשא קודם לא חשיבי קצוצין אבל פרנסא יש לה קצצה שאפשר ללקוחות לצרר הדברים ע"י צ"ד ולשום דעתו של אב צין למעלה צין למטה: **וְאִמְרַ** ל"ה ז"ל זון ב'. ואס תאמר ומאי אולמיה הא דשמואל יותר מההיא דרב יצחק צר יוסף דמצביא לן אי סבר רב כותיה וי"ל משום דשמואל עביד עובדא מיימי מיניה ולא מסתבר ליה דרב פליג אדשמואל דהא צלאו הכי משמע דרב זן היינו מוזנות אלא דמצביא ליה משום דלא ניחא ליה למימר שיחלוק רב על המשנה דקתני דמוזנות הצנות הוי כירושת צנין דיכרין ומיימי ראייה משמואל דעביד עובדא והכי נמי מצי סבר רב כדמשמע לישנא דזן רב וסבזי דאחרי כן שינו התקנה וא"ת והיכי משמע מילתא דשמואל דאמר זיל זון דמוזנות ממש קאמר יותר ממילתיה דרבי חייא צר יוסף דקאמר רב זן וי"ל דסברא הוא צשעה שפוסק הוראה יש לו לפסוק צלשון דליכא למיטעי הילכך איכא למימר טפי דזיל זון ממש קאמר אבל רבי חייא צר יוסף היה שונה קבלתו ולא היה כל כך מדקדק צלשון: **אִמְרַ** דהו ז"ל אהדרו ב'. טועין צדצר משנה חשיב להו רב נחמן והוא צענמנו היה יכול להחזיר הדין אלא צבעלי דינין לא היו שומעין לו כמו לדיינין לכך קאמר להו זילו אהדרו:

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

אוּש עליה כולי עלמא. והוא לא פי' צצנים יורשין דקאמר כתובת צנין דיכרין היא וסצורים שסתם ירושה קאמר שאין הצנים יורשין מטלטלין: **דלמא כתובת צנין דיכרין קאמר מר**. לפי ששתי תקנות הללו שמקנו חכמים צתנאי כתובה לומדות זו מזו וצכתובת צנין דכרין

תנן צפרק מי שהיה נשוי (לקמן דף כס.) דאין נגצית מן המטלטלין דתנן ר' שמעון אומר אפי' יש שס נכסים שאין להם אחריות אינן כלום עד שהיא שס נכסים שיס להן אחריות מותר על שתי הכתובות דינר והתס מפרש ז' להילכתא כתובת צנין דיכרין דתנן מי שהיה נשוי שתי נשים ומתו ואח"כ מת הוא ויתומין של כל אחת מצקשין כתובת אמן כגון שכתובת האחת מרוצה או אס שמהין שוות פעמים צצני האחת צצים וצני האחת מועטין ואותן המועטין מצקשים כתובת אמן ויחלקוה צנייהן וצני השניה יחלקו את כתובת אמן צנייהן וצאין עליהס מכח תנאי כתובת אמן שכתוב צה כתובת צנין דכרין דיהווין ליכי מינאי אינון יתרון כסף כמובתך כו' אס יש מותר דינר על שתי הכתובות שתקיים צו נחלה דאורייתא אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואס לאו חולקין צשוח למנין גולגולתס דצמקוס דמיעקרא נחלה דאורייתא לא תקון רבנן: **מר דגצירא רבה הוא ידע**. שאין ללמוד מזון צנות מירושת צנים אלא מירושת כתובת צנין דכרין שצאה מכח תנאי כתובה כמותה: רב זן מחיטי דעליה. יתומות צאו לפניו ותוצעות מזונות מחיטי דאציהן שלא היו שס קרקעות אלא מטלטלין ונתן להס: **פרנסא הוא**. לא מזונות היו אלא פרנסת נדוניה לינשא וההיא גביא ממטלטלי: **ז' וכדשמואל דאמר לפרנסא שמין בצב**. אומדין לפי וותרנותו של אב או לפי קמננותו אס היה קיים כך וכך היה נתן להס מנכסים הללו וכיון דאומד דעתו שיימינן מקרקעי ומטלטלי שוים צכך: **מעליוייא דאב**. לפי אומד עילוי דעת וותרנותו: **או דלמא מזוני ממש**. ואע"ג דתנאי כתובה ככתובה ואין נגצית ממטלטלי דכל אסמכתא דשטרי

אקרקעות היא לפי שעומדות צעין רב סבר לה כתקנת עלייה והיינו דקאמר מחיטי דעלייה: זיל זון. את הצנות: **הוא עובדא ודון דיני**. לזון מן המטלטלין: **מסמרי דעל צודיא**. שהן מטלטלין: **צודיא**. מחללות שנותנין תחת הדקלין כשגודרין התמרים: **אילו צעל חוצ הוי**. כלומר אפילו צעל חוצ שיפה כמו לטרוף ממשועבדין אינו גוצה ממטלטלין של יתומים וזו תצצה למזון הצנות שהורע כחן אצל משועבדים: **דחוו לצודיא**. הקרוצות לגדור ועדיין מחוברות: יתוס

צגר ואין לומר דהתם איכא למימר שמה תלקה ותצטרך רפואה ואמרינן צפרקין" דרפואה שאין לה קצצה היא בכלל מוזנות דהא חשיב צהניקין (ג"י סס) פסק לזון ה' שנים בת אשתו יש לה קצצה דקתני והיא ניזונת מנכסים משועבדים אלא ודאי אע"פ שקצוצים למעלה עד צגר כיון שאין קצוצין למטה דאפשר שנתשא קודם לא חשיבי קצוצין אבל פרנסא יש לה קצצה שאפשר ללקוחות לצרר הדברים ע"י צ"ד ולשום דעתו של אב אצ צין למעלה צין למטה: **וְאִמְרַ** ל"ה ז"ל זון ב'. ואס תאמר ומאי אולמיה הא דשמואל יותר מההיא דרב יצחק צר יוסף דמצביא לן אי סבר רב כותיה וי"ל משום דשמואל עביד עובדא מיימי מיניה ולא מסתבר ליה דרב פליג אדשמואל דהא צלאו הכי משמע דרב זן היינו מוזנות אלא דמצביא ליה משום דלא ניחא ליה למימר שיחלוק רב על המשנה דקתני דמוזנות הצנות הוי כירושת צנין דיכרין ומיימי ראייה משמואל דעביד עובדא והכי נמי מצי סבר רב כדמשמע לישנא דזן רב וסבזי דאחרי כן שינו התקנה וא"ת והיכי משמע מילתא דשמואל דאמר זיל זון דמוזנות ממש קאמר יותר ממילתיה דרבי חייא צר יוסף דקאמר רב זן וי"ל דסברא הוא צשעה שפוסק הוראה יש לו לפסוק צלשון דליכא למיטעי הילכך איכא למימר טפי דזיל זון ממש קאמר אבל רבי חייא צר יוסף היה שונה קבלתו ולא היה כל כך מדקדק צלשון: **אִמְרַ** דהו ז"ל אהדרו ב'. טועין צדצר משנה חשיב להו רב נחמן והוא צענמנו היה יכול להחזיר הדין אלא צבעלי דינין לא היו שומעין לו כמו לדיינין לכך קאמר להו זילו אהדרו:

סוף

מסורת הש"ס

(א) [נצחים סב.], (ב) לקמן סח., (ג) [צרכות יא.], (ד) סי"א לכתובת צנין. כ"ל רש"י, (ה) [ז"ל אחר ד"ה מעליי"א], (ו) [וכ"כ חוס' צעירוצין סג. וחוס' יצמות פג: וע' חוס' סנהדרין ז:], (ז) [לקמן נב:].

»

מוסף רש"י

לפרנסה שמין באב. הבת יתומה שצאת לינשא, נותנים לה נדוניה כפי אומד שלט בקיאיין צצביה, וותן או קמנן (לקמן סח.) כל לשון פרנסה לשון עשיית צרכיה הוא, קונדי"ר צלע"ז (גיטין סה:).